



גליון 334

פרשת בא

אמירה לישראל במוצאי שבת

השיעור מתקיים
בכל מוצ"ש בשעה 21:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממו"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק וארא תשפ"ו

נושאי השיעור: אמירה לישראל במוצאי שבת | קבלת שבת בדיבור | תוספת שבת במוצאי שבת | הפרת קבלת שבת | השומר על זמן ר"ת אם יכול לבקש ממי שלא שומר שיעשה לו מלאכה | בן א"י לעשות מלאכה עבור בן חו"ל ביו"ט שני | ראוי להחמיר כשיטת רבינו תם בדאורייתא | קשה להכריע במחלוקת רבינו תם והגאונים | אם ספרדי יכול לבקש מאשכנזי שיעשה עבורו מלאכה האסורה לו | עירוי מים ורותחים לסיר חמין העומד להישרף | לכבד את מנהגי ישראל

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

א. הלכה ברורה חלק כ"א

ישר כוח לידידי הגאון הרב יעקב פנחסי שליט"א, בנו של ידיד נפשי הגאון הרב שמואל פנחסי שליט"א. ב"ה הרב פנחסי למד כאן הרבה שנים, והיה מהמצוינים, היום הוא ראש כולל חשוב, שמרביץ תורה וידיו רב לו ועושה גדולות ונצורות. בעז"ה ימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, אכ"ר.

ראשית, קיבלתי הרבה מכתבים, והרבה טלפונים של ברכות לרגל הוצאת "הלכה ברורה" חלק כ"א, ב"ה הוא יצא לאור בשבוע שעבר, ואני רוצה להודות לכל המברכים, זה מעודד ומחזק, וזה נותן רצון להמשיך. כבר מוכנים לדפוס גם חלק כ"ב וגם חלק כ"ג, ואני מקווה שבעז"ה יתברך, בחודשים הקרובים יצאו גם שני הכרכים הללו. אני כרגע נמצא כבר בסימן שט"ז - מלאכת צידה בשבת.

ב. אמירה לישראל במוצאי שבת

בשיעור הקודם דיברנו בהרחבה בעניין, יהודי שקיבל שבת ומבקש מחברו שעדיין לא קיבל שבת שיעשה בשבילו מלאכה, והסברנו שזה מותר. והנה, כותב הרמ"א (סימן רכג סעיף ז) שכל שכן שהוא הדין לעניין מוצאי שבת. שאם אדם נמצא במצב שרוצה להאריך את השבת, אבל יש לו צורך באיזו מלאכה, ויש לידו את חברו שכבר הבדיל על הכוס, או שאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", אצלו זה כבר לא שבת, שכל שכן שיהיה מותר לבקש ממנו.

מדברי הרב המקדים הגאון רבי יעקב פנחסי שליט"א

ראש כולל 'בני תורה' ורב קהילת 'מגן אברהם' - רמות

ומבוגרי בית המדרש יחזו דעת

"...מוריי ורבותיי, אני למדתי פה במקום הקדוש הזה 14 שנה, משנת תשנ"ח. אחר כך מרן שליט"א אמר לי: 'יש פה קבוצה מרמות, חבל על כל הפקקים...' הפקקים היו לוקחים כמעט שעה ויותר כל יום, אברכים עשו חשבון שבועיים מהחיים שרפנו על הכבישים... ואז מרן שליט"א אמר לי, 'תפתח כולל, אני אעזור לך'. ואכן, מרן החזיק אותנו במשך שנתיים.

אני אומר לכם, יש הרבה שידועים תורה, אבל מי שמסתכל בספרים של מרן שליט"א, מלבד הגאונות, הידע הנרחב, הרי זה אוצר של ממש! כתוב שמה 'מכון יחזו דעת', הרבה חושבים שישבו על זה 15 אברכים. אבל זה אדם אחד, שלפעמים לא אכל, ואני זוכר, אלו דברים שהיינו רואים כאן.

פעם מרן שליט"א קרא לי, ואמר לי: 'תקשיב, יש פה אחד האברכים שצריך לעזור לו, לך תעשה קנייה, תקנה את הנס קפה הכי טוב, לא את החברה הזולה, אל תקנה את השוקולד שלוש ב-10, תקנה שוקולד טוב, תקנה את הדברים הכי טובים בשבילי!' והלך ונתן לו...

ואני אומר, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור דור, ה' ייתן לו עוד אורך ימים ושנות חיים, צריכים עוד חלקים בהלכה ברורה! ה' יברך אותו שיעלה מעלה מעלה בכל התחומים ויעזור לעם ישראל בכל המישורים, אמן.

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 21:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי

ניתן לקבל את העלון

ברדיו 'קול ברמה'

058.395.3778 FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << <http://ydaat.co.il>

יש עניין גדול להישאר כמה שיותר בקדושת השבת. הנה למשל, כאשר פורים חל במוצאי שבת - מקדימים את קריאת המגילה להבדלה. ונאמרו כמה נימוקים לזה, אבל העיקרי שבהם, "אפוקי יומא מאחרין" - קיבלנו מהקב"ה מתנה יקרה, שבת קודש, אנחנו לא ממהרים להוציא אותה. אנחנו רוצים להישאר עם קדושת השבת כמה שיותר. מלבד ברכת "בורא מאורי האש" שמברכים לפני קריאת המגילה.

ד. תוספת שבת בערב שבת

ונבאר את הדברים, ראשית חשוב להבחין בהבדל בין קבלת שבת בערב שבת מבעוד יום, שזו תוספת מחול על הקודש, לבין יציאת השבת, שגם אז יש דין תוספת מחול על הקודש. חז"ל (ראש השנה טז.) דורשים, שתוספת שבת דאורייתא בין בכניסתו בין ביציאתו. וכך הוא הדין לדעת רוב הראשונים, שתוספת שבת זו מצוות עשה מן התורה, אכן הרמב"ם (וכמבואר בבית יוסף שם) חולק על זה, ולדעתו החיוב הוא דרבנן.

והנה, יש פוסקים שסוברים שצריך לקבל את תוספת שבת בדיבור, לא מספיק לקבל במחשבה. כך כותב המשנה ברורה (סימן קס"ח) ואני הבאתי ראיות מעניין קבלת תוספת ביום הכיפורים שאפשר לומר שזוהי גם דעת מרן השלחן ערוך (הלכה כדברי חלק י"ד קונטרס תוספת שבת).

ה. קבלת שבת בדיבור

ואכן, לפי רבנו האר"י (מכתובת בן איש חי ע"פ פרשת ויחל אלהים), כשאומרים "בואי כלה", זוהי קבלת שבת בדיבור. כאן בבית הכנסת "יחזו דעת", תיקנית להתחיל תפילת מנחה 25 דקות לפני השקיעה, כדי שחמש דקות לפני השקיעה יתחילו "מזמור לדוד", ויאמרו "בואי כלה" 3-4 דקות לפני השקיעה.

מרן השלחן ערוך (סימן קס"ח סעיף ז) כותב, שקבלת שבת בציבור זה כשאומרים "מזמור שיר ליום השבת". ולכן באמת עדיף שמיד לאחר אמירת "לכה דוד" ו"בואי כלה", להתחיל מיד "מזמור שיר ליום השבת". אמנם אין צורך להצמיד את אמירת "מזמור שיר ליום השבת" ל"לכה דוד". הרבה קהילות נוהגים להפסיק ב"במה מדליקין" ורק אחר כך אומרים "מזמור שיר ליום השבת". אבל אם זה כמה דקות לפני השקיעה, כדאי באמת להקדים את "מזמור שיר ליום השבת" כדי שתהיה קבלת שבת בדיבור לכל הדעות.

במשך הרבה שנים כשאאמר מרן זצוק"ל התגורר כאן בהר נוף, וגם קודם לכן כשהתגורר ב'רחביה', היה נוהג להפסיק באמירת "במה מדליקין" לפני "מזמור שיר ליום השבת". אבל בילדותי, כשהיה גר ב'תל ארזה', היו אומרים "מזמור שיר ליום השבת" לפני "במה מדליקין". וכן כשהוא היה גר בתל אביב, היה מתפלל בבית הכנסת 'אוהל מועד' והיו נוהגים לומר "מזמור שיר ליום השבת" לפני "במה מדליקין".

כלומר שמעיקר הדין אין נפקא מינה מה להקדים, רק רצוי לומר "מזמור שיר ליום השבת" 2-3 דקות לפני השקיעה.

ו. לקבל שבת מבעוד יום

לגופו של עניין, חשוב מאוד לקבל תוספת שבת מבעוד יום, לפני השקיעה, לא להגיע לבין השמשות שזה כבר ספק דאורייתא. אני כתבתי מאמר ארוך בנושא הזה, שזה צריך להיות דוקא מבעוד יום, ובאמירה בפה, על ידי "בואי כלה", או על ידי "מזמור שיר ליום השבת". בבתי כנסת שמתפללים יותר מאוחר, כדאי מאוד שכל אחד לפני חזרת הש"ץ של מנחה, אם הוא רואה שכבר קרובים לשקיעה, שיאמר בפה: "הריני מקבל עליי תוספת שבת קודש".

פעם ראיתי את חכם שלום כהן זצוק"ל, והתעכבו שם בתפילת מנחה, ומיד אחרי תפילת לחש, זה כבר היה סמוך לשקיעה, הוא אמר: "הריני מקבל עליי תוספת שבת קודש". כי לא מספיק קבלת שבת בהרהור, ויש לכך כמה ראיות ואכמ"ל.

ז. קבלת תוספת שבת בדיבור במוצאי שבת

לעומת כל האמור, שביום שישי אנחנו מקבלים תוספת שבת בדיבור, במוצאי שבת אף אחד לא מקפיד לומר מיד בשקיעה או בצאת הכוכבים, שהוא מקבל תוספת שבת, מחול על הקודש. כי רק כשמדובר בשינוי מצב קיים, אנחנו צריכים לומר כדי לשנות את המצב. ביום שישי זה יום חול, אנחנו רוצים לשנות את המצב - לקבל שבת, אז אנחנו צריכים לומר את זה בדיבור. אבל במוצאי שבת, כיון שאנחנו כבר נמצאים בקדושת השבת עלינו, ואנחנו רוצים רק להאריך את המצב הזה - לא צריך בדיבור.

אם כן, אומר הרמ"א שדווקא ביום שישי צריך דיבור כדי לקבל שבת, ולכל הפחות במחשבה - מצוות צריכות כוונה. לכן גם אם קיבל שבת בדיבור - יכול לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה. כל שכן במוצאי שבת, שלא צריך

ח. הפרת קבלת שבת בדיבור

יש עוד נקודה חשובה. במוצאי שבת, אם אותו אדם שרוצה להישאר בשבת, יחליט לפתע שרוצה להוציא את הוא בשנייה אחת יכול לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" - והוא הוציא את השבת. וכן אם הוא מתפלל ערבית ואומר "אתה חוננתנו" - מיד יצאה שבת. ממילא ברור הדבר שיכול לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה.

אבל ביום שישי אדם שקיבל שבת בדיבור, הרי שזה מצב בלתי הפיך. הוא לא יכול לחזור בו. אמנם יש מחלוקת אם תועיל התרת נדרים לקבלת שבת. ולהלכה, אם יש צורך גדול בדבר - אפשר להקל. אבל באופן רגיל אם קיבל - צריך כבר לנהוג קדושת השבת. לכן אם ביום שישי - שאינו יכול לבטל את מה שקיבל, יכול לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה, כל שכן במוצאי שבת, שמותר.

ט. שיטת הלבוש

לעומת זאת הלבוש (סוף סימן קס"ח) חולק על הרמ"א. ולדעתו, דווקא ביום שישי מותר לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה, אבל במוצאי שבת - אסור. אלא אם כן בירך ברכת המזון, וכבר אמר "רצה והחליצנו". והלבוש מוסיף, שאפילו אם החבר עשה רק מלאכה - היא מותרת למי שעדיין נמצא בשבת, אבל זה בתנאי שלא הוסיף לכבודו כלום עד כדי כך מחמיר הלבוש.

יש כמה אחרונים שמצדיקים את הלבוש, אבל רוב האחרונים חולקים עליו. כך כותב המריק"ש בהגהות ערך לחם. וכן הב"ח (שו"ת סימן ק"ה) הט"ז (סוף ג), העולת שבת והנחלת צבי (סוף סימן קס"ח), המגן אברהם (ס"ק לג), האליה רבה (זוטא ס"ק כ), הברכי יוסף (סוף סימן קס"ח), תוספת שבת (סוף סימן קס"ח), הגאון רבי זלמן (סוף סימן קס"ח), המשנה ברורה (ס"ק סז) - כמעט כל האחרונים חולקים על הלבוש וסוברים שגם במוצאי שבת, אם אני רוצה להישאר בקדושת השבת - מותר לי לומר לחברי שיעשה עבורי מלאכה.

י. מי ששומר רבינו תם לומר למי שאינו שומר

באותו עניין יש לדון, במי שמקפיד להוציא את השבת בזמן רבינו תם, ורוצה לבקש מחבירו - שאינו מקפיד להוציא בזמן רבינו תם - שיעשה עבורו מלאכה, האם מותר לו לעשות כן?

זה תלוי בשאלה אחרת. הנה בזמן הראשונים, היו אנשים בחו"ל שהיו עושים יום כיפור יומיים, כמו שעושים יום טוב שני של גלויות, שאם ימים טובים עושים יומיים מחמת הספק, אז גם יום הכיפורים הם היו עושים יומיים. מפני שהסיבה שכל הציבור לא עושים יום כיפור יומיים היא מחמת שזו סכנת נפשות. ולכן כשחז"ל גזרו לעשות שני ימים טובים של גלויות, הם לא גזרו על יום הכיפורים. אבל היו כאלו שהיו עושים יומיים יום הכיפורים.

וכותב הטור (סוף סימן תכ"ד), שאם אדם מתענה יומיים, ומגיע היום השני ורוצה שהחבר שלו יבשל עבורו, שיהיה לו מה לאכול בסוף הצום, שאסור לעשות כן. ולכאורה יש ללמוד מזה, שגם אדם שמחמיר כמו רבנו תם, יהיה אסור לו לומר לחברו שלא שומר רבנו תם.

יא. בן חו"ל לומר לבן ארץ ישראל ביו"ט שני

בהקשר הזה יש דיון באחרונים: הנה אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, ובחגים באים לכאן אלפים ורבות של יהודים מחו"ל, רוצים לקיים עליה לרגל. והנה רוב הפוסקים סוברים שצריך לשמור שני ימים טובים גם כשהם בארץ ישראל - אם דעתם לחזור לחוץ לארץ. אמנם יש דעות שחולקות על זה, כמו החכם צבי (סימן קנ"ז), השואל ומשיב, שלחן ערוך הגאון רבי זלמן ועוד, שפוסקים שמי שבא לארץ ישראל לא צריך לעשות שני ימים טובים של גלויות. אבל רוב עם ישראל נוהגים להחמיר. והנידון הוא, האם מותר לבן ארץ ישראל לעשות מלאכה עבור תושב חוץ לארץ?

לפני 300 שנה נחלקו בזה בעל הגינת ורדים - רבי אברהם הלוי שהיה אב"ד בקהיר שבמצרים, והזרע אברהם - רבי אברהם יצחקי שהיה אב"ד בחברון. שני גדולי הדור. הגינת ורדים (רא"ח כ"ד סימן ט"ז) אסר, והזרע אברהם (רא"ח סימן ט"ז, י"ג) התיר. וכל המחלוקת שלהם מתבססת על מה שאמרת קודם לעניין שני ימים יום הכיפורים.

הגינת ורדים סבר, שכמו שאדם שעושה שני ימים יום הכיפורים, אצלו זה יום טוב שני של גלויות, אבל אצל חברו זה יום רגיל - ואסור לומר לו לעשות מלאכה וכמו שכתב הטור. כך גם תושב חו"ל שבא לארץ ישראל, אסור לו לומר לתושב ארץ ישראל שיעשה מלאכה עבורו.

לעומת זאת, הזרע אברהם כותב, ששני הדינים לא דומים זה לזה. ונבאר, הנה אלו שבזמננו היו עושים שני ימים יום הכיפורים, לא היו עושים זאת

טו. להקל כשיטת רבינו תם

מצד שני, אסור להקל כמו רבנו תם, כי מנהג ארץ ישראל, ובדורנו זה מנהג כל העולם, להחמיר כמו הגאונים. אין בשום מקום בעולם מי שביום שישי אחרי שקיעת השמש שעדיין עושה מלאכה, ח"ו.

בזמנו, לפני 80-70 שנה בערך, היה מכתב בארצות הברית של גדולי הרבנים והאדמו"רים, 'קול קורא' לשמור על זמן רבנו תם. והם כותבים שם בפירוש, שחלילה לא באנו להגיד שביום שישי יהיה אפשר להקל כמו רבנו תם, וכל מה שרוצים לומר זה רק על מוצאי שבת - להחמיר כמו רבנו תם.

יש מספרים, שהאדמו"ר מסאטמר שהיה מחמיר כמו רבנו תם, וסיפרו שכשהגיע לירושלים, הוא נסע במכונית אחרי השקיעה. אבל אני לא מאמין לסיפור הזה! הוא לא יכול להיות! כיון שהוא בעצמו חתם על הכרוז הזה שלא להקל ביום שישי כרבינו תם, אלא רק להחמיר במוצאי שבת. ככל הנראה הסיפור האמיתי היה שנסע לאחר זמן כניסת שבת, שחלק מהאשכנזים נהגו לקבל שבת ארבעים דקות לפני השקיעה. כי זה לא מסתבר ולא הגיוני, גם מצד זה שלא ייתכן שיעשה נגד מנהג ירושלים, שכבר שלוש מאות שנה מעידים גדולי האחרונים שהמנהג בירושלים הוא כמו הגאונים.

טז. ראוי להחמיר כרבינו תם בדאורייתא

והנה, אם במוצאי שבת אדם רוצה לעשות מלאכה 25-30 דקות לאחר השקיעה, האם נקרא לו 'עבריין'?! שהוא עובר על ההלכה? בוודאי שלא! מותר לכל יהודי לעשות מלאכה במוצאי שבת בזמן הזה, זה המנהג! לכן, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו נוקטים להלכה כרבינו תם. אלא ראוי להחמיר כרבינו תם. ראיתי איזה רב אחד שכותב "קיימא לן כרבינו תם", וחוזר על כך כמה פעמים, אבל זה לא נכון! המנהג הוא כדעת הגאונים. אלא שראוי מאוד להחמיר במוצאי שבת, ובכל דבר שהוא דאורייתא כגון מוצאי יום הכיפורים וכיו"ב.

אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב על כך תשובה ביביע אומר (ח"א חלק"א סימן מד ועוד) זה היה אחד הדגלים שלו, הוא היה מעורר תמיד שראוי להחמיר כמו רבנו תם. ואכן כשהתגורר בתל אביב מסוף שנת תשכ"ט, עד סוף שנת תשל"ד, ומיד כשהוא בא לתל אביב, הוא התחיל לתת שיעור בבני ברק במוצאי שבת בבית הכנסת לעולי 'משהד'. זה היה השיעור הראשון במוצאי שבת, אחר כך כשהוא עבר לירושלים, השיעור עבר לבית הכנסת ה'יזדים'.

היה לו נהג, צדיק וירא שמים, הרב שלמה זביחי שליט"א, היום הוא גר בתל אביב. יהודי תלמיד חכם, מרביץ תורה גדול. כשהוא היה בחור צעיר, הוא היה הנהג של אאמו"ר - תלכו ותשאלו אותו... אאמו"ר היה צריך להגיע מתל אביב לבני ברק, ויש קצת פקקים בדרך, ואם היה מחכה לרבנו תם - היה מאחר לשיעור.

ואני זוכר שאאמו"ר שאל את הנהג: "אתה שומר רבנו תם?", והוא אמר שלא, ואאמו"ר אמר לו, שאם ככה, שיבוא כבר קודם זמן רבינו תם, ויקח אותו לבני ברק. ואכן הוא היה בא, והיה פותח לאאמו"ר את הדלת. אאמו"ר לא אהב שפותחים לו את הדלת או סוגרים את הדלת... אבל במקרה הזה, כדי שלא תהיה שום מלאכה כגון הדלקת המנורה של הרכב וכיו"ב, הנהג היה פותח לו את הדלת, ואאמו"ר היה נכנס, ולאחר מכן הנהג היה סוגר את הדלת.

רואים שלמרות שהוא היה סבור שחשוב מאוד לשמור רבנו תם, אבל מי שלא מחמיר כרבינו תם, לא רק שלא צריכים לצעוק עליו ולנוזף בו, אלא מותר גם לבקש ממנו שיעשה מלאכה בשבילי, הוא בין כה לא מחמיר. כיון שהיחס לזה הוא כאל חומרא בעלמא. זה לא דומה לשני יום הכיפורים ששם זה מן הדין. כאן זו חומרא בעלמא, ומי שלא מחמיר מותר לבקש ממנו.

יז. פתיחת דלת המקרר בשבת

ישנה דוגמא נוספת: יש תשובה מאוד יפה בשו"ת יביע אומר (ח"א חלק"א סימן נא) בעניין פתיחת דלת של מקרר כשהמנוע לא עובד. דהיינו, אם המנוע עובד באותה שעה - אין בעיה לפתוח, כי מקסימום המקרר ממשיך לעבוד יותר בגלל פתיחת הדלת. אבל אם המנוע לא עובד, כיון שיש תרמוסטט למקרר, בפתיחת הדלת נכנס אוויר חם, וממילא פעולת המנוע מזדרזת להתחיל לפעול - האם יהיה מותר לפתוח את הדלת?

צריך להדגיש, שאני מדבר על המקררים שהיו אז, היום המקררים מאוד השתכללו, יש מקררים שכל פתיחת דלת מפסיקה מיידית פעולה של מאוורר, או מתחילה פעולה של מאוורר. היום, כל מי שקונה מקרר, או מי שיש לו מקרר מהשנים האחרונות, עליו לבדוק אם המקרר שלו מותר לשימוש בשבת. זה בכלל לא פשוט. יש מקררים שזה ממש אוטומטי, ואסור בשבת.

משום חומרא, אלא כי סברו שכך צריך לעשות מן הדין, וממילא, לפי דעתם, גם החבר היה צריך לשמור שני יום הכיפורים. וממילא אי אפשר לומר לו שיעשה עבורו מלאכה.

ואכן הטור שהביא את הדין הזה, מביא זאת בשם המהר"ם מרוטנבורג, וזה מופיע גם בתשובות שלו (סימן ע) ובהגהות מיימוניות (סוף הלכות שנייתא בעשרה) - שהיה תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג, ושם נראה, שהמהר"ם מרוטנבורג אסר בזה, בגלל שהסוברים שצריך לעשות יומיים - סבורים שכך הוא מן הדין.

וכי יעלה על הדעת למשל אדם שהוא שומר שבת, ויש לו חבר שלצערנו מחלל שבת, האם הוא יכול לומר על חברו: "הוא בין כך מחלל שבת, שיעשה עבורי מלאכה"? ח"ו! דבר שאתה סבור שהוא אסור על פי ההלכה - אסור לומר לחברך שיעשה את זה. לכן המהר"ם מרוטנבורג החמיר לאלה שעושים יומיים יום הכיפורים. אבל ביום טוב שני, שהישראלי שהוא לא שומר יומיים, הוא לא עובר על ההלכה, אז מה הבעיה לומר לו לעשות מלאכה? לכן זה מותר.

יב. הלכה למעשה

לאור זאת, להלכה, בני חו"ל שבאים לארץ ישראל בשלושה רגלים, ושומרים יום טוב שני, מלבד מה שיש לצרף את שיטת החכם צבי ובעל התניא שהזכרנו, שסבורים שלא צריכים לעשות בארץ ישראל, והולכים אחרי מנהג המקום, אבל גם אנחנו שמחמירים, ועושים יום טוב שני של גלויות - מותר לנו לעשות מלאכה בשביל בן חו"ל.

אמנם הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך כתב בשו"ת מנחת שלמה שאסור לבן ארץ ישראל לעשות מלאכה עבור בן חו"ל, אבל הוא כותב שכך נהגו, והוא מיישב את המנהג. לעומת זאת, הגר"ש אלישיב כותב בפירוש להקל בזה לגמרי. רק הוא אומר שצריך להיזהר שלא יאמר לו, כדי שלא יהיה דיבור חול ביום טוב. אבל גם בזה, זה לא כל כך מוכרח, ואפשר להקל.

יג. קשה להכריע במחלוקת רבינו תם והגאונים

נשוב לנושא של רבינו תם במוצאי שבת. הנה בשו"ת שבט הלוי (ח"א סימן נא) להגר"ש וואזנר, כתוב, שאדם שמחמיר במוצאי שבת כרבינו תם, וסבור שצריך להחמיר כמו רבנו תם, ממילא אסור לו להגיד לחברו שלא שומר רבנו תם שיעשה מלאכה עבורו.

אבל באמת, הסברנו כמה פעמים, שקשה מאוד להכריע במחלוקת רבנו תם והגאונים. אנחנו לא מבינים בדברים הללו, וכשאנחנו רואים את דברי רבותינו הראשונים, אנחנו רואים שזו מחלוקת גדולה בראשונים. וגם במחלוקת האחרונים. אם אנחנו נבדוק במספרים, יש אחרונים שפוסקים כרבינו תם כפול מאשר הגאונים. ונאמרו בזה סברות וראיות, קושיות ותירוצים, אבל בראשונים שכותבים בנושא, יש כמעט בודדים ממש שניתן ללמוד שסברו במפורש כמו הגאונים. מלבד דיוקים פה ושם. לעומת זאת, יש הרבה ראשונים שכותבים כרבינו תם במפורש: הרמב"ן בספר תורת האדם מאריך בזה מאוד, הר"ן, הרשב"א, הרא"ה, הריטב"א ועוד הרבה ראשונים.

יד. דעת מרן ורבינו האר"י

גם מרן השלחן ערוך פסק כרבינו תם. ובעבר כבר דיברתי, על מה שכתב בעל התניא בסידור (סדר הכנסת עשרה), שמרן השלחן ערוך ביורה דעה (סימן נא) חזר בו, ואכן כדבריו נראה גם מדברי הש"ך (ור"ד סימן נא ס"ק יא) לגבי ברית מילה למי שנולד בבין השמשות, שהש"ך מביא את שיטת הגאונים. אבל המקור של מרן השלחן ערוך בעניין מי שנולד בבין השמשות הוא בספר העיטור. ובבית יוסף הוא מעתיק את דברי העיטור מילה במילה, וכך פסק להלכה. וכל מי שיפתח את ספר העיטור יראה, שאחרי הקטע הזה הוא מתחיל לדון מתי זה בין השמשות, והוא כותב בפירוש כמו רבנו תם. ומרן ראה את ספר העיטור. אמנם מרן לא הביא את מה שהעיטור כתב בהמשך כמו רבנו תם, אבל בוודאי שסבר כמו רבנו תם.

ואם נאמר שמרן ביורה דעה חזר בו, הרי מרן הדפיס בימי חייו את השלחן ערוך בשלוש מהדורות. אז למה מרן לא תיקן את זה? הרי זה דבר שהוא לכאורה כל כך מהותי, זו שאלה של חילול שבת. שהרי לפי רבנו תם, ביום שישי, מותר לעשות מלאכה עד כמעט שעה אחרי השקיעה. אלא על כורחנו שמרן לא חזר בו.

וכמו כן גם בדעת רבנו האר"י, אמנם הבן איש חי (נא) מפקפק קצת, ורוצה ליישב שאולי האר"י סבר כמו הגאונים. אבל בפשטות, גם רבנו האר"י סובר כדעת רבנו תם. לכן, בוודאי שראוי מאוד להחמיר כמו רבנו תם במוצאי שבת.

של החמין, במהלך השבת המים נעשים רותחים, ואם רואה שהתבשיל הולך להישרף, לעשות חור בשקית הניילון, וממילא לא העביר את המים מכלי לכלי. והכל נמצא בתוך הכלי וזה כלי ראשון.

והנה לדעת הרמ"א, שמיקל אף בתבשיל לח שלא נצטנן לגמרי, לכן אם החמין הולך להישרף, מותר להם לקחת מים חמים ולהוסיף לתבשיל שלא יישרף. כי לרמ"א אין בישול אחר בישול בלח כל זמן שזה לא נצטנן לגמרי. לאשכנזים זה מותר.

אז אם יש מצב כזה אצלי בבית, ויש לי אורח או שכן אשכנזי, מותר לי לבקש ממנו שיוסיף מים לחמין שלא יישרף, כי לשיטתו זה מותר.

כ. מעשה שבת

כמו כן, לספרדי שביקש את זה מהאשכנזי - מותר לספרדי אחר כך לאכול מהחמין הזה. לא אומרים, שכיון שלשיטתו אסור היה להחזיר את זה לפלטה וממילא המאכל הזה נאסר מדין מעשה שבת, שחכמים אסרו דבר שנעשה בו איסור. משום שכבר כתב מרן החיד"א, שבכל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים אם מותר לעשות כך או לא - מותר אמירה לגוי. המשנה ברורה מביא את זה בביאור הלכה, לענין אדם שבישל בשבת בטעות דבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי - דהיינו שהיה מבושל חלקית, שכיוון שזו מחלוקת ראשונים אם המאכל אסור או מותר, זה מעשה שבת דרבנן, אומרים ספק דרבנן לקולא. אם כן בנושא שלנו, כשהאשכנזי עשה את זה לכתחילה, כיון שלשיטתם זה מותר, ממילא גם לספרדי יהיה מותר לאחר מכן לאכול את התבשיל הזה בלי שום פקפוק.

כב. לכבד את מנהגי ישראל

מכל הנושא הזה עלינו ללמוד לכל נושא שהוא מחלוקת. שראשית צריך להיות אצלנו כלל: יש מחלוקות בהלכה, יש מחלוקות במנהגים. כל יהודי שנוהג על פי רבותיו, ורבותיו הם לא סתם אנשים "קטלי קניא באגמא", אם הם תלמידי חכמים מופלגים, פוסקי הלכות כמו שצריך, מי שנוהג כך, גם אם אני סבור שזה לא בסדר משום שרבותיי פוסקים אחרת - אני חייב לכבד את הדעה השנייה. לכבד. במיוחד במנהגים.

כמו כן גם במנהגי עדות, של כל עדה ועדה. כל זמן שהמנהג לא נוגד לגמרי את ההלכה, אפילו אם הוא שנוי במחלוקת, ויש פוסקים שאמרו לעשות כך, אני יכול לא להסכים איתם, אבל אני צריך לכבד אותם ואת המנהג שלהם. קל וחומר כשיש סמך רציני למנהג, שאפשר ליישב את המנהג - בוודאי שאנחנו צריכים לכבד.

אכן יש מנהגים שהם אסורים על פי ההלכה. הרמב"ם כותב בתשובותיו על העיר צור בלבנון, שהייתה ספק מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, וכותב הרמב"ם, שאסור לברך יומיים על המגילה. רק ביום הראשון, ב"ה, בט"ו אסור לברך. והרמב"ם כותב שמי שמברך - זה נוגד את ההלכה.

כג. מי אנחנו שנוכריע בהלכה

לאור כל האמור יוצא, שבכל דבר שאני נוהג להחמיר, ויש שמקילים על פי רבותיהם, שאני לא יכול לומר עליהם שהם עוברים על ההלכה, אלא שאני מחמיר. כמו מחלוקת מרן השלחן ערוך והרמ"א, שאם אני עושה כמו השלחן ערוך להחמיר, והם עושים כמו הרמ"א להקל, וכן להיפך, הרי שלספרדי מותר לומר לאשכנזי לעשות עבורו, וכן להיפך.

כלומר אפילו מי שמחמיר מותר לו לומר למי שמיקל - שיעשה עבורו את המלאכה. כי לכל אחד יש לו על מה לסמוך. אנחנו לא באים להכריע את ההלכה. מי אנחנו שנוכריע את ההלכה?! ומשכך, כיון שמדובר בנידון דידן במחלוקת מרן והרמ"א, מותר למי שסובר כשיטה האוסרת, לומר לזה שעושה כשיטה המתירה - שיעשה עבורו.

אני רוצה לברך את כל הציבור הקדוש שבאו לכאן לשיעור, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה. ובכלל הברכה, כל מאזיני רדיו קול ברמה בכל מקום שהם, וכל הציבור שעוסקים בתורתנו הקדושה, שנוזה בעז"ה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות כבוד שמיים, ולעסוק בתורתנו הקדושה, ונוזה להתברך בכל הברכות שבתורה, אכ"ר.

למעשה במקרים של אז היו שחששו לאסור כשהמונע אינו פועל, החזון איש (סימן לא אה"ז) החמיר בזה. והיו ששמים שעון שבת על השקע של המקרר, והיו פותחים את המקרר רק כשהוא לא היה עובד כלל. ואמרו"ר בזמנו היה מהראשונים שכתב תשובה בנושא של מקרר שיש בו תרמוסטט, ובתשובה הזו הוא כותב להקל לגמרי. ומי שילמד את התשובה יראה שהיא משכנעת וברורה מאוד. ובעקבותיו הרוב הגדול של פוסקי הדור הקודם התירו בזה.

למרות זאת, אני זוכר, שתמיד כאשר אמור"ר בעצמו היה רוצה להוציא בעצמו משהו מהמקרר, היה קורא לי ומבקש שאפתח את הדלת של המקרר. כלומר הוא החמיר על עצמו, מאידך הוא סבר שזה מותר לכתחילה. לכן הוא לא ראה בזה איסור גם לבקש ממישהו אחר. כי הוא מחמיר על עצמו, אבל אני לא החמירתי על עצמי.

מזה אנחנו יכולים ללמוד גם לנושא של רבנו תם במוצאי שבת. שעצם הדבר שביום שישי אנחנו לא עושים כרבינו תם להקל, ורק במוצאי שבת אנחנו עושים את זה להחמיר, זה מוכיח שזו רק חומרא בעלמא, זה רק מחמת הספק, ואנחנו נוהגים כמו המנהג הקדום. לכן מותר למי ששומר רבינו תם לומר לאחר - שאינו שומר רבינו תם - לעשות עבורו מלאכה, אפילו מלאכה דאורייתא.

יח. ספרדי לבקש מאשכנזי דבר שאסור לו

מזה יש ללמוד לנושא נוסף. הנה יש מחלוקת ראשונים אם יש בישול אחר בישול בלח. כגון, אם יש מרק ואני מורידו מהפלטה לשיש, ומוציאים מהמרק הזה, ועדיין הוא חם מאוד שהיד סולדת בו, עדיין יכול להחזירו לפלטה, גם לדעת מרן השלחן ערוך. אבל אם המרק כבר התקרר, הוא כבר לא כל כך חם, הוא רק פושר, לדעת הרמ"א מותר, אין בישול אחר בישול בלח שלא נצטנן לגמרי. אבל לדעת מרן השלחן ערוך (סימן נ"ג סעיף ט) - אם אין היד סולדת בו אסור. זה הבדל בין ספרדים לאשכנזים.

כמובן שלקחת מהמקרר מרק קר ולחמם אותו על הפלטה - זה אסור בין לספרדים בין לאשכנזים. גם האשכנזים מחמירים בבישול אחר בישול בלח שהצטנן לגמרי. אבל אם זה לא הצטנן לגמרי וזה עדיין פושר, למנהג האשכנזים - מותר, למנהג הספרדים - אסור.

והנה, אם אשכנזי מתארח בבית של ספרדי, והספרדי הוציא את המרק מהפלטה, והמרק עדיין לא קר, הוא פושר, ורוצה להחזיר את המרק לפלטה - אסור לו. אבל יהיה מותר לומר לאשכנזי שיחזיר את המרק לפלטה. מפני שלמרות שאני הולך אחרי הוראות השלחן ערוך, ולדעתו זה איסור גמור מדאורייתא. וכן הטור כותב, שאם נצטנן והרתחו חייב - דהיינו שזה איסור דאורייתא. אלא פשוט, אנחנו עושים כמו הפוסקים שלנו, ואילו האשכנזים עושים כמו הפוסקים שלהם, אני מכבד מאוד את האשכנזי שעושה כדעת הרמ"א. אבל כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו. לכן האשכנזי שמחמם תבשיל לח שלא נצטנן לגמרי, הוא אינו עושה איסור, כיון שהרמ"א פסק כך. ולכן, אם הספרדי רוצה יכול לבקש מהאשכנזי שיחזיר את המרק עבורו.

יט. עירוי מים רותחים לסיר חמין שעל הפלטה

כמו כן אם למשל, אדם שהניח חמין על הפלטה [- לא סיר בישול שיש לו דין כמו אש גלויה - דיברתי על זה כבר בהזדמנות אחרת ואכמ"ל], וקם בבוקר, ומרגיש שהחמין עומד להישרף. האם מותר לו לשפוך מים רותחים לתוך החמין? מרן השלחן ערוך (ס"ג סעיף ז) אוסר, ויש בנושא הזה הרבה יוכוחים, מה פשט דעת השלחן ערוך.

אמור"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוד דעת (מ"ד סימן נ"ג) כתב בזה תשובה, שלדעת מרן זה איסור גמור לשפוך. אפילו אם על הפלטה יש קומקום מים רותחים ורוצה להעביר מהמים הרותחים על החמין, כששניהם על הפלטה. שלמרות שזה יד סולדת בו, והמים הם רותחים ממש, אבל מכיוון שהם יצאו מכלי ראשון, זה כבר נקרא עירוי מכלי ראשון. ולדעת רשב"ם עירוי נחשב ככלי שני, ומרן חושש לשיטת רשב"ם לחומרא. לכן לדעת מרן, אסור לשפוך מים רותחים לתוך תבשיל שהולך להישרף.

לאחר שאמור"ר כתב את התשובה הזו, היו כאלו שחלקו ופלפלו הרבה בדעת השלחן ערוך להתיר. ואני כתבתי בנושא הזה באורך בהלכה ברורה סימן רנ"ג. שהפשט הנכון והברור מאוד בדעת מרן השלחן ערוך זה כמו שאמור"ר כתב, שאסור בהחלט לשפוך מים רותחים לתוך תבשיל.

כ. הפתרון שהחמין לא יישרף

אם רוצה למנוע מהתבשיל להישרף, האפשרות הכי פשוטה היא להוריד את הסיר מהפלטה, ולאחר מכן, לפני שאוכלים, לחמם אותו מחדש. אבל אסור להוסיף מים מכלי אחר.

ויש פתרון נוסף, לשים מערב שבת שקית ניילון אטומה עם מים בתוך הסיר